

1503257-44.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350276/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22131744 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 4168/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2350276

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503257-44.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503257-44.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350276/2021 - DEL.POL.FRANCO

ROCHA, 22131744 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 4168/21/204 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2350276

- DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO PEREIRA DA SILVA ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Fábio Pereira da Silva Araújo, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Narra a denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta de 09h40min, na Rua Gaivota nº 420, Bairro Machado, nesta cidade e comarca de Franco da Rocha, o Réu guardava e trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, as seguintes drogas: a) 194 porções de maconha, pesando, aproximadamente, 704g de massa bruta; b) 151 porções de cocaína, pesando, aproximadamente, 108g de massa bruta e c) 48 pedras de crack, pesando, aproximadamente 27g de massa bruta; substâncias causadoras de dependência física e

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$ 12,00 (doze reais) em espécie, fruto do tráfico de drogas.

Laudo de exame pericial de constatação das drogas às fls. 19/21.

A denúncia foi recebida à fl. 107, em 13 de janeiro de 2022.

Certidão de antecedentes criminais do Réu às fls. 123/124.

Regularmente citado e notificado (fl. 138), o Réu apresentou defesa prévia às fls. 162/163.

Laudo de exame pericial químico-toxicológico definitivo às fls. 168/170.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Marcio Alexandre da Silva e Keiler Barboza da Silva, bem como interrogado o Réu. Encerrada a instrução, foram apresentadas alegações finais orais pelo Ministério Público e pela Defesa.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No que se refere à alegação de nulidade suscitada pela Defesa, essa se confunde com o mérito, sendo com este analisado.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls.

04/07, pelo auto de exibição/apreensão de fl. 12 e pelos laudos prévios e definitivos da droga de fls. 19/21 e fls. 168/170, respectivamente.

A autoria do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03) e demais provas produzidas em juízo.

Em audiência de instrução, a testemunha Marcio Alexandre da Silva, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe, em local conhecido pela prática de tráfico, quando receberam a informação, via rádio, de que um indivíduo estava pela região realizando a venda de entorpecentes. Dirigiram-se ao local indicado na denúncia e localizaram o Réu, que imediatamente se evadiu. Ele estava próximo a uma viela pública e há uma escola estadual próxima. Ao avistarem o Réu, viram que as características passadas batiam, razão pela qual se aproximaram. Assim que viu os guardas, o acusado saiu correndo, contudo, conseguiram alcançá-lo. Em revista pessoal, encontraram entorpecentes e dinheiro na posse do Réu. Ele estava sozinho quando foi avistado. Não se recorda o horário da ocorrência, somente que foi durante o dia. Não perderam o acusado de vista porque ele não conseguiu ir muito longe. Ele estava com a sacola em mãos quando foi visto e a colocou por dentro da blusa quando viu os agentes públicos. Não o conhecia de outras abordagens.

No mesmo sentido, a testemunha Keiler Barboza da Silva, guarda municipal, narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com seu companheiro de equipe, quando receberam a informação, via COP, de que um indivíduo em local próximo estava realizando a venda de entorpecentes. Ao chegar ao local apontado na denúncia, identificaram o Réu, porque ele estava com as roupas passadas via rádio. Assim que avistou os guardas, o acusado saiu correndo e o seu companheiro de equipe conseguiu alcançá-lo. Há escola próximo ao local, efetuando os guardas patrulhamento pela região. Não perderam o acusado de vista em nenhum momento. Em revista pessoal, encontraram as drogas (maconha, cocaína e crack) na posse do acusado, além de quantia em dinheiro.

As provas colhidas sob a égide do princípio constitucional do contraditório fundamentam o decreto condenatório, não havendo de se falar em dúvida ou insuficiência aptas a beneficiar o acusado.

Com efeito, os depoimentos dos guardas municipais que participaram das diligências, na qualidade de agentes públicos, fornecem embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, sendo certo que não se deve desconsiderar o teor de seus relatos apenas em razão de sua condição funcional.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e “Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o

que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório” (STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304).

No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006.

Em outras palavras, o depoimento dos agentes públicos só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como, por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas sequer foram contraditadas, prestando depoimentos harmônicos e coesos.

Ademais, os guardas municipais abordaram o Réu em razão de fundada suspeita - haja vista que esse se encontrava em local conhecido pela ocorrência de tráfico de entorpecentes, em posse de sacola, tendo empreendido fuga logo após avistar os agentes públicos -, estando a sua atuação dentro dos estritos limites legais e constitucionais de suas funções, inexistindo nos autos provas que permitam inferir motivos para falsa incriminação, ou, ainda, quaisquer outros elementos que mitiguem os seus relatos em juízo.

Destaca-se, ainda, que não foram trazidos motivos idôneos para que fosse realizada eventual criminalização infundada pelas testemunhas, sendo certo que os guardas municipais, na qualidade de agentes públicos, possuem atuação dotada de presunção de legitimidade e veracidade, o que não foi infirmado nos presentes autos.

Não bastasse, as declarações do Réu, em juízo, foram no exato sentido dos depoimentos das testemunhas.

Em interrogatório, o Réu aduziu que a presente acusação é verdadeira. Narrou que, no dia dos fatos, havia se dirigido ao local para comprar um baseado. Contudo, estava com o aluguel atrasado e um rapaz falou que iria ajudá-lo. Deixou uma sacola em sua posse, na qual havia as drogas. Assim, foi encontrado pelos guardas municipais enquanto tentava vender entorpecentes.

Destarte, não há provas nos autos contrárias à presente acusação.

No que tange à licitude da prova, em que pese guardas municipais não possuírem atribuições constitucionais para realizar investigação criminal, qualquer pessoa do povo pode realizar prisão em flagrante delito, consoante art. 301, CPP. No caso, os agentes públicos atuaram em local público (via pública), em situação que não exigia a expedição de mandado ou aprofundamento das investigações por parte dos órgãos competentes.

Neste sentido, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de trancamento da ação. Impossibilidade. Paciente e corréus que estavam em atitude suspeita, transportando entorpecentes. Situação de flagrância. Legalidade da prisão efetuada por guardas municipais (art. 301 do CPP) Precedentes Ordem denegada”. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2065756-68.2013.8.26.0000; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cotia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2014; Data de Registro: 11/08/2014).

“Apelação. Tráfico de entorpecentes. Preliminar. Alegada nulidade da prova colhida pela guarda municipal. Inexistência de ilicitude da prova. Guarda municipal prevista no art. 144, § 8º, da CF, e regulamentada pela Lei 13.022/14. Expressa previsão de prisão em flagrante e encaminhamento ao delegado de polícia. Outrossim, por expressa previsão do art. 301 do CPP, cabe a qualquer do povo prender quem se encontre em flagrante delito. Seria um contrassenso autorizar qualquer cidadão a realizar a prisão em flagrante e impedir que a guarda municipal o fizesse. Prova lícita. Preliminar rejeitada. Ausência de impugnação quanto à dinâmica dos fatos. Réu confesso. Penas. Redução. Necessidade. (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1501482-56.2020.8.26.0567; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/05/2021; Data de Registro: 30/05/2021).

Logo, não há que se falar em prova ilícita, uma vez que a atuação dos agentes públicos ocorreu em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro, não extrapolando os limites constitucionais de sua atuação.

No que tange à caracterização do tráfico, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, porquanto pulverizadas em pequenas porções (conforme auto de apreensão/exibição de fl. 12, em mais de trezentos e cinquenta unidades individualizadas), em invólucros voltados à venda ou ao fornecimento a terceiros, em local que, segundo as testemunhas, é conhecido pelo tráfico.

No mais, a dinâmica dos fatos – consubstanciada na posse, pelo Réu, de bolsa com drogas e imediata fuga, em local previamente denunciado como sendo ponto de venda de entorpecentes – não permite a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28, Lei nº 11.343/06).

Logo, inviável a desclassificação para porte para consumo próprio, ante as circunstâncias de tempo, modo e espaço, bem como a ausência

Sendo assim, diante do acervo probatório produzido nos autos e inexistindo causas de exclusão da tipicidade, licitude e culpabilidade, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena, atendendo às diretrizes do art. 59, do Código Penal e art. 42, Lei nº 11.343/06.

Em primeira fase, a pena-base deverá ser acima do mínimo legal, em razão da elevada quantidade da droga (673,5g líquidos – fls. 20/21). Logo, elevo a pena em 1/8, estabelecendo a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, incide à espécie a atenuante da confissão (art. 65, III, d, CP), tendo em vista que o Réu assumiu integralmente a prática delitiva. Assim, reduzo a pena intermediária em 1/6, sem, contudo, fixá-la aquém do mínimo legal. Assim, pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, no que se refere à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, verifico que o Réu não preenche os requisitos exigidos, por haver indícios de que se dedica a atividades de tráfico (processo nº 1500933-81.2021.8.26.0544, em curso).

Apesar de a condenação do acusado nos autos do processo nº 1500933-

81.2021.8.26.0544 ainda não ser definitiva, o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 dispõe que a (i) reincidência, (ii) os maus antecedentes e (iii) a dedicação a atividades criminosas e/ou integração a organização criminosa são empecilhos à incidência da causa de diminuição de pena, compreendendo-se que, diferentemente das duas primeiras, a dedicação ao tráfico não requer a existência de condenação com trânsito em julgado. Logo, por se tratar de diferentes situações – e sendo certo que o legislador não se utiliza de palavras inúteis – a condenação anterior não transitada em julgado, ainda que não seja apta a configurar a reincidência e os maus antecedentes, é dado suficiente para afastar a aplicação da minorante em questão.

Neste sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o afastamento do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com a utilização de ações penais em curso, desde que haja sentença ou outros indicativos de que o acusado se dedica à atividade criminosa, tal qual é o caso dos autos, vejamos:

"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. REQUISITOS CUMULATIVOS. DEDICAÇÃO ATIVIDADE CRIMINOSA. UTILIZAÇÃO INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. I - O benefício legal previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 pressupõe o preenchimento pelo Réu de todos os requisitos cumulativamente, sendo eles: i) primariedade; ii) bons antecedentes; iii) não dedicação em atividade criminosa; iv) não integrar organização criminosa. II - O crime de tráfico de drogas deve ser analisado sempre com observância ao mandamento constitucional de criminalização previsto no artigo 5º, XLIII, da Constituição Federal, uma vez que se trata de determinação do constituinte originário para maior reprimenda ao delito, atendendo, assim, ao princípio da vedação de proteção deficiente. III - Assim, é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 IV - In casu, o Tribunal de Justiça afastou a causa de diminuição de pena mencionada em virtude de o Réu ostentar condenação por tráfico de drogas não transitada em julgado, considerando que ele se dedica à atividade criminosa por não desempenhar atividade lícita, bem como porque 'assim que saiu da cadeia, voltou a praticar o mesmo delito'. Embargos de divergência providos para prevalecer o entendimento firmado no acórdão paradigma, restabelecendo o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça." (STJ; Embargos de Divergência em REsp nº 1.431.091/SP (2014/0015576-0), Min. Sebastião Reis Júnior; 6ª Turma).

Logo, ante a existência de sentença condenatória no curso do processo nº 1500933-81.2021.8.26.0544 e o fato de o acusado ter sido flagrantado novamente vendendo entorpecentes logo após a determinação de sua soltura naqueles autos, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, por se tratar de prova de que a conduta do acusado não era eventual e/ou esporádica.

Assim, fixo a pena definitiva 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Estabeleço o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do Réu que permita valoração diversa.

Fixo o regime semiaberto como inicial para cumprimento de pena, com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, CP, uma vez que se trata de Réu tecnicamente primário.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (art. 44, CP), em especial, o quantum de pena aplicado. No mesmo sentido, o Réu não faz jus à suspensão da pena, com fundamento no art. 77, CP.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para DECLARAR Fábio Pereira da Silva Araújo como incurso nas penas do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 387, CPP, CONDENANDO-O ao cumprimento 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecidos no mínimo legal e reajustados desde a data da prática delitiva.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito, por se tratar de crime cuja vítima é a coletividade/saúde pública, não sendo possível valorar, de forma individualizada, o prejuízo causado pela consumação do delito. Defiro ao Réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, § 1º, CPP) à luz do princípio da proporcionalidade e homogeneidade das penas, tendo em vista o quantum de pena aplicado e o seu respectivo regime inicial semiaberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Tendo em vista que o Réu foi encontrado na posse de R\$ 12,00 (doze reais) (fl. 12), praticando o delito de tráfico, inevitável concluir que a quantia foi auferida em decorrência da venda dos entorpecentes, inexistindo nos autos justificativa diversa

para a sua posse. Logo, determino o perdimento do valor apreendido, à luz do art. 63, I, Lei nº 11.343/06.

Expeça-se guia de cumprimento provisório de pena à vara de execuções criminais, se o caso. Após o trânsito em julgado: a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado; b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal; c) expeça-se guia de execução definitiva.

Custas na forma da lei (artigo 804, CPP).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Franco da Rocha, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA